

Conselheiro Maxwell Borges de Moura Vieira

Tribunal Pleno – **SEÇÃO ESTADUAL**

Sessão **2/4/2025**

Cautelares em Procedimentos de Contratação – **Referendo e Julgamento**

E-002: TC-024631.989.24-1.
Representante: Sindicato da Indústria da Construção Pesada do Estado de São Paulo (SINICESP).
Representado: Departamento de Estradas de Rodagem – DER.
Responsável: Sergio Henrique Codelo Nascimento, Superintendente.
Assunto: Edital da Concorrência nº 90.021/2024, cujo objeto é a contratação das obras e serviços de duplicação da SP 250, Rodovia Bunjiro Nakao, entre o km 48+700m e o km 69+580m, trecho Vargem Grande Paulista – Cotia – Ibiúna.
Valor Total Estimado: R\$ 164.592.294,14.
Advogados cadastrados no e-TCESP: Cesar Augusto Del Sasso (OAB/SP 85.151).

E-002: TC-024665.989.24-0.
Representante: TUMI Construções Empreendimentos e Logística Ltda.
Representado: Departamento de Estradas de Rodagem – DER.
Responsável: Sergio Henrique Codelo Nascimento, Superintendente.
Assunto: Edital da Concorrência nº 90.021/2024, cujo objeto é a contratação das obras e serviços de duplicação da SP 250, Rodovia Bunjiro Nakao, entre o km 48+700m e o km 69+580m, trecho Vargem Grande Paulista – Cotia – Ibiúna.
Valor Total Estimado: R\$ 164.592.294,14.
Advogados cadastrados no e-TCESP: Willian Rodrigo Salviatti (OAB/SP 458.198).

EMENTA: CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO. LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA. OBRAS DE ENGENHARIA. TABELA DE PREÇOS UNITÁRIOS - TPU. ORÇAMENTO ESTIMADO. COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS. DATA BASE PARA REAJUSTE. INÍCIO DA CONTAGEM DA PERIODICIDADE ANUAL DE REAJUSTE. PROJETO EXECUTIVO. SEGURO DE RISCO DE ENGENHARIA. DESAPROPRIAÇÕES. MINUTA DO CONTRATO. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA. MANEJO E DISPOSIÇÃO AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS GERADOS. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA. AFERIÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E DE ÍNDICES CONTÁBEIS DE CONSÓRCIO. PARCIALMENTE PROCEDENTE. RETIFICAÇÃO DETERMINADA. RECOMENDAÇÃO.

Trata-se de representações intentadas pelo **Sindicato da Indústria da Construção Pesada do Estado de São Paulo (SINICESP)** e por **Tumi Construções Empreendimentos e Logística Ltda.** contra o edital da Concorrência Eletrônica nº 90.021/2024 do **Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo – DER/SP** (edital assinado em 08/11/2024, sessão de abertura designada para 19/12/2024), cujo objeto é a contratação de obras de duplicação da SP 250, Rodovia Bunjiro Nakao, trecho entre Vargem Grande Paulista, Cotia e Ibiúna.

I – O Sindicato da Indústria da Construção Pesada do Estado de São Paulo (SINICESP) insurgiu-se, em síntese, contra o seguinte:

(a) em que pese os preços unitários estarem atrelados à Tabela de Preços Unitários – TPU do mês de julho/2024, na cláusula oitava da minuta de contrato da Concorrência nº 90.021/2024 permanece a previsão de que o reajuste de preços se faça com suporte na Tabela de Preços Unitários – TPU do DER/SP do mês de março/2024;

(b) a Tabela de Preços Unitários – TPU do mês de julho/2024 contempla preços de serviços que não refletem os atuais valores de mercado;

(c) no comparativo das Tabelas de Preços Unificados – TPUs dos meses de dezembro/2023 e de março/2024, 7 subitens tiveram seus preços reduzidos em mais 20% e 33 subitens experimentaram queda superior a 10%, sendo certo que 11 subitens sofreram majoração maior que 20% nos preços e 28 subitens elevação maior que 10%;

(d) as Tabelas de Preços Unitários – TPUs são lançadas sem respeito a critérios objetivos, o que acaba por criar insegurança para as empresas interessadas na licitação;

(e) de modo inesperado, a autarquia, por meio de sua Diretoria de Planejamento, acaba de editar, no último dia 28 de novembro (publicação no DOESP de 29 de novembro de 2024), “Comunicado” revisando os preços de

vários serviços da Tabela de Preços Unitários – TPU de julho/2024, intitulado “Versão B”;

(f) quanto ao valor unitário de R\$ 22,847/hora para o “servente”, ele corresponde ao salário de R\$ 10,01/hora, considerando que contempla encargos sociais da ordem de 128,16%; entretanto, o salário de R\$ 10,01/hora se acha abaixo do piso salarial em vigor desde 1º/5/2024, de R\$ 10,47.

II – Tumi Construções e Empreendimentos e Logística Ltda. insurgiu-se, em síntese, contra o seguinte:

(a) imprecisões do orçamento, tendo em conta sua alteração em 6 publicações do edital, sem que se tenha alterado o projeto;

(b) há itens da planilha orçamentária que não fazem parte da Tabela de Preços Unitários - TPU do DER/SP;

(c) a 5ª republicação do edital incluiu as composições de preços unitários exclusivamente dos serviços relacionados na planilha de orçamento (Anexo III.9 - Demonstrativo das Composições de Preços Unitários dos serviços);

(d) há defasagem do orçamento, pois a licitação em referência adota como orçamento a Tabela de Preços Unitários - TPU de julho/2024, publicada apenas no mês de novembro de 2024, poucos dias antes da 5ª republicação do Edital, ocorrida em 11/11/2024;

(e) há obscuridade no critério de reajuste do contrato, porquanto o item 10.2 do edital dispõe que terá periodicidade anual contada a partir da data da apresentação ou da data da TPU fixada no orçamento, de sorte que a conjunção alternativa “ou” deixa ao alvedrio do Poder Público o manejo e aplicação do reajuste;

(f) em que pese a data base do orçamento ser julho/2024, o item 8.1.1 da minuta do contrato adota como data base a Tabela de Preços Unitários – TPU de março/2024;

(g) trata-se da contratação da continuidade de execução parcial rescindida anteriormente de obras e serviços de duplicação da SP 250, razão pela qual é exigida vistoria ou declaração do licitante de conhecimento do local e situação das obras inacabadas que ora estão em fase de contratação por nova licitação, tendo o DER afirmado em esclarecimentos que quaisquer riscos identificados pela proponente devem ser plenamente considerados e contemplados na proposta técnica e comercial, assumindo a contratada a responsabilidade pela execução inclusive no caso de necessidade de refazimento, porém, não tem o licitante como considerar tais riscos em sua proposta;

(h) o edital e seus anexos, tampouco o projeto executivo, contemplam interferência de relevância, vez que em trecho do km 65 o passeio foi interrompido devido ao estreitamento do aterro (possível erosão) e no projeto consta esse serviço como executado, além de existir um poste que não foi realocado e guias aparentam estar tombando, o que indica uma possível movimentação do aterro;

(i) o projeto prevê execução dos serviços de estabilização de taludes com utilização de solo cimento, o que é inadequado, não prudente e quase proibitivo, além do que, o material exigido para a execução de solo cimento é o solo A-2-4, não encontrado na região da obra, sendo necessário transporte desse material desde o local de jazida para o local da execução do serviço, cuja distância não foi fornecida no edital;

(j) exige-se seguro de risco de engenharia, porém, trata-se de obra para execução do remanescente e não há como providenciar o seguro de “parte” de uma obra, de maneira que a falta de informação do montante pago na contratação anterior impacta no montante a contratar para a integral cobertura da estrutura (complexo de componentes);

(k) não há esclarecimento de como serão atendidos os índices financeiros (LG/LC/GE) e de como se dará o cálculo do patrimônio líquido no caso de consórcio – se será medido por cada participante ou feito em conjunto;

(l) com referência ao questionamento nº 58 do Boletim de Esclarecimento nº 1, de 10/9/2024, sobre desapropriações, o DER respondeu: *“As desapropriações estão sob responsabilidade da contratante”*; entretanto, deve constar do ato convocatório se todas as áreas objeto de desapropriação já contam com imissão de posse pactuadas em instrumentos escritos com os particulares (proprietários) ou deferidas pelo Poder Judiciário;

(m) há impropriedades na minuta do contrato: - o item 9.1.16, “d”, do Anexo V exige o “habite-se” como um dos documentos indispensáveis ao recebimento definitivo, entretanto, trata-se de uma obra rodoviária; - existe a previsão de serviços geradores de resíduo, e não existe na planilha do Edital o item de transporte e descarga ambientalmente adequada destes resíduos, assim como o pagamento de royalties para esses materiais em área licenciada;

(n) há interferências da Concessão dos serviços públicos de ampliação, operação, conservação, manutenção e realização dos investimentos necessários para a exploração do Sistema Rodoviário do Lote Rota Sorocabana, por meio da Concorrência Internacional nº 01/2024 da ARTESP, com os serviços previstos na Concorrência Eletrônica 90021/2024 do DER, pois o escopo do projeto da Concessão engloba o trecho da SP-250, cujos serviços estão previstos na Concorrência nº 90.021/2024 do DER.

É nesses termos que requereram a sustação cautelar do certame e a retificação do ato convocatório.

O edital é datado de 8/11/2024, e a sessão de abertura estava designada para 19/12/2024.

Por decisão publicada no DOE-TCESP de 13/12/2024, foi requisitada cópia do edital para o exame nos termos dos arts. 170, § 4º, e 171,

§§ 1º e 3º da Lei Federal nº 14.133/21, bem como foi determinada a sustação cautelar do certame licitatório e fixado prazo de 10 dias úteis para cumprimento e apresentação de justificativas e esclarecimentos.

O Departamento de Estradas de Rodagem – DER apresentou peça de defesa junto a documentos correlatos, tendo aduzido alegações e justificativas a respeito de cada uma das impugnações.

A Assessoria Técnica e o Ministério Público de Contas manifestaram-se pela improcedência da representação do Sindicato da Indústria da Construção Pesada do Estado de São Paulo (SINICESP) e pela procedência parcial da representação de Tumi Construções Empreendimentos e Logística Ltda.

A Procuradoria da Fazenda do Estado manifestou-se pela improcedência das representações.

É o relato do necessário.

npg

VOTO

TC-024631.989.24-1

TC-024665.989.24-0

Preliminarmente, submeto ao referendo deste e. Plenário decisão em que foi determinada a sustação cautelar do edital da Concorrência Eletrônica nº 90.021/2024 do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo – DER/SP, cujo objeto são as obras de duplicação da SP 250 no trecho entre Vargem Grande Paulista, Cotia e Ibiúna.

No mérito, circunscrito aos termos das representações, procedem elas de forma parcial.

De início, em relação ao uso da Tabela de Preços Unitários – TPU do DER, trata-se das mesmas questões já suscitadas nos processos TC-024640.989.24-0 e TC-024823.989.24-9¹.

Tal como no caso daqueles autos, o orçamento estimado do ato convocatório aqui apreciado adota como referência a Tabela de Preços Unitários – TPU com data base de julho/2024; e é contra o uso da Tabela de Preços Unitários do DER que se voltou a representação do Sindicato da Indústria da Construção Pesada do Estado de São Paulo (SINICESP).

Em síntese, o Sindicato representante lançou mão de comparativo com amostra de itens para sustentar que a Tabela de Preços Unitários de Julho/2024 contempla redução de preços em relação a TPUs de dezembro/2023 e de março/2024, e que por tal razão não representaria os valores praticados pelo mercado, vez que esses preços teriam sofrido acréscimo, e não redução.

De seu lado, o DER apresentou alongada justificativa para demonstrar que a Tabela de Preços Unitários – TPU, anteriormente elaborada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), passou a ser

¹ Tribunal Pleno, TC-24640.989.24-0 e TC-24823.989.24-9, Rel. Cons. Maxwell Borges de Moura Vieira, sessão de 26/2/2025, DOE-TCESP de 21/3/2025.

formulada pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (FGV IBRE) a partir de novos modelos referenciais de determinados insumos e metodologia distinta da anteriormente empregada pela FIPE, o que teria levado até mesmo à publicação da Versão B da Tabela de Preços Unitários de julho de 2024. Segundo o DER, *“para maior precisão e conformidade com as informações atualizadas”*.

Nota-se que tais aspectos da representação do Sindicato SINICESP, em que pese se voltarem contra o uso da Tabela de Preços Unitário – TPU, não dizem respeito ao texto do ato convocatório propriamente dito, mas, às práticas institucionais do DER na formulação de suas Tabelas de Preços Unitários.

Como pôde ser aferido na instrução dos autos, houve uma transição entre a metodologia aplicada pela FIPE, anteriormente contratada pelo DER/SP para a elaboração das Tabelas Preços Unitários, e os novos modelos referenciais aplicados pelo IBRE da Fundação Getúlio Vargas, que passou a formular as TPUs. E assim, todos os aspectos aqui suscitados pelo Sindicato representante, em verdade, possuem como alvo esses novos parâmetros aplicados pelo Instituto Brasileiro de Economia da FGV na formulação das Tabelas de Preços Unitários do DER.

Ocorre que tal pleito, de análise da adequação desses novos modelos referenciais aplicados pelo IBRE da Fundação Getúlio Vargas, extrapola o rito sumário e excepcional da análise prévia de edital nos moldes do art. 171, §§ 1º e seguintes da Lei 14.133/2021. Isto porque tal aferição demanda diligências e dilação probatória incompatíveis com o rito sumário e de cognição não plena que caracteriza a análise prévia de editais de licitação.

Ao menos aprioristicamente, sem prejuízo de nova deliberação do e. Tribunal Pleno a respeito, entendo que, na atual configuração da matéria, parece-me adequado que esse tema seja aferido com a produção de casos

concretos, ou seja, com a produção de resultados concretos de certames licitatórios, em rito ordinário, por meio dos procedimentos ordinários de fiscalização já adotados rotineiramente por este Tribunal, razão pela qual entendo que o DER pode prosseguir com o certame nos atuais termos.

De qualquer maneira, considerando a informação de que fora publicada em novembro/2024 a “Versão B” da TPU de julho/2024, consigno **recomendação** ao DER para que reavalie seu orçamento a fim de proceder ao uso dessa última Tabela de Preços Unitários já divulgada.

Tal recomendação dá tratamento à queixa da representante “Tumi” sobre eventual defasagem do orçamento estimado.

Sob outro aspecto, é procedente a impugnação dirigida contra a cláusula 8.1.1² da minuta do contrato, a qual está defasada em relação ao orçamento estimativo ao fixar como data base para reajuste contratual a Tabela de Preços Unitários – TPU de março/2024, embora a planilha orçamentária do Anexo VI indique como data base o mês de julho/2024.

De tal sorte, deverá ser retificada a cláusula 8.1.1 da minuta do contrato para uniformizar a data base lá consignada com a data base atualizada da planilha orçamentária.

O Sindicato representante ainda se queixou de que o valor unitário de R\$ 22,847/hora para o “servente” corresponde a salário de R\$ 10,01/hora pela aplicação de encargos sociais da ordem de 128,16%, o que se encontraria abaixo do piso salarial de R\$ 10,47/hora.

As alegações de defesa do DER foram no sentido de que, por ocasião da data base do orçamento em julho/2024 fora utilizada a Convenção Coletiva de Trabalho de 2023/2024 registrada em 8/5/2024, já que a Convenção

² “8.1.1. O orçamento estimado pela Administração baseou-se nas planilhas referenciais elaboradas com base na Tabela de Preços Unificados TPU do DER/SP do mês de março/2024, motivo pelo qual esta é a data do orçamento estimado.”

Coletiva de 2024/2025 ainda não havia sido assinada e nem registrada naquela oportunidade³. Tal linha de argumentação parece-me coerente com a data base utilizada para o orçamento, de julho/2024.

Não obstante, consigno **recomendação** ao DER para que reavalie o demonstrativo das composições de preços unitários a fim de aferir a adequação do valor unitário para a função de “servente” com a Convenção Coletiva de Trabalho atualmente em vigor.

E não procede a impugnação mediante a qual o Sindicato representante suscita que o DER não expõe as composições de preços unitários, na medida em que essas composições constam do Anexo III.9. Ademais, a Assessoria Técnica realizou pesquisa junto ao site do DER e verificou que o Órgão também apresenta informações detalhadas sobre as composições de preços utilizadas nas TPU's.

Prosseguindo, a representante “Tumi” insurgiu-se contra a existência de 6 publicações no edital com diferentes orçamentos, mesmo sem alteração do projeto.

Justificou-se o DER alegando que as variações observadas nas republicações do ato convocatório são resultado direto dos novos estudos e metodologias desenvolvidos pela Fundação Getúlio Vargas, contratada para revisar e atualizar as composições de custos, tendo afiançado que representou um avanço significativo no rigor técnico e na abrangência da análise de mercado.

Considerando que a representação não traz dados mais robustos sobre eventual inconsistência entre planilha orçamentária e projeto em virtude dessas sucessivas republicações, tal questionamento demanda diligências que

³ Segundo alegou o DER, a Convenção Coletiva de Trabalho – CCT 2024/2025 assinada pelo Sindicato da Indústria da Construção Pesada do Estado de São Paulo – SINICESP e pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Pesada e Afins do Estado de São Paulo – SINTRAPAV-SP foi registrada no Ministério do Trabalho e Emprego – MTE no dia 30 de outubro de 2024, sob o número de registro SP010037/2024.

por certo ensejam dilação probatória incompatível com o rito sumaríssimo e não exauriente da cautelar em procedimento de contratação, razão pela qual essa questão deve remanescer diferida para análise em rito ordinário.

Não merece prosperar, do mesmo modo, a queixa de que existem itens de serviços orçados na planilha orçamentária que não fazem parte da Tabela de Preços Unitários – TPU, e que mesmo assim não estariam grafados com a extensão “88” na sua codificação.

Alega o DER que esse procedimento visa atender às especificidades do objeto licitado, e que todos os itens constantes da planilha orçamentária do edital, incluindo aqueles não previstos na TPU, possuem composições de preços unitários devidamente fundamentadas.

De fato, a Assessoria Técnica analisou o Anexo III.9 e pôde aferir que todos os itens mencionados na impugnação contam com as correspondentes composições de preços unitários, com indicação dos materiais envolvidos, mão de obra, equipamentos e respectivos coeficientes de produção/utilização.

Considerando, pois, a existência dessas composições de preços unitários dos indigitados itens, entendo não remanescer sinais mais claros de embaraços à formulação das propostas pelo fato de não constar a extensão “88” nas suas codificações.

Mesmo no tocante à reclamação de que haveria itens da planilha orçamentária incongruentes com a Tabela de Preços Unitários em relação aos seus quantitativos, consignou a Assessoria Técnica que *“o confronto dos itens de serviços mencionados na representação com as informações presente nos autos e com a Tabela de Preços Unitários (julho/24), disponível na página da Internet da autarquia, mostra que não existem divergências nos custos unitários”*.

Improcedente também se revela a queixa de que as composições de preços unitários abrangem exclusivamente dos itens da planilha de orçamento.

Como já fora decidido em questão similar suscitada nos processos TC-024640.989.24-0 e TC-024823.989.24-9⁴, em sede do rito sumaríssimo da cautelar em procedimento de contratação, não me parece haver irregularidade no fato de as composições de preços unitários abrangerem somente os serviços que constam da planilha orçamentária, pois, ao menos em tese, são eles que traduzem o que será executado, considerando a premissa de que a planilha orçamentária reflete um projeto básico que deve cumprir o que está disposto no inc. XXV do art. 6º da Lei 14.133/2021, mesmo porque a alínea “f” desse inc. XXV do art. 6º diz que um dos componentes do projeto básico é o “*orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de serviços e fornecimentos propriamente avaliados*”.

No entanto, procede a impugnação dirigida contra a regra de reajuste de preços do item 10.2 do Termo de Referência, na medida em que há um critério ambíguo, ao ser estabelecido que a periodicidade anual de reajuste será contada a partir da data da apresentação da proposta ou da data da TPU fixada no orçamento.

Assim sendo, deverá ser retificado o item 10.2 do Termo de Referência, a fim de ser fixado critério claro para o início da contagem da periodicidade anual de reajuste.

Prosseguindo, descreve a representante “Tumi” que há a requisição de vistoria ou declaração do licitante de conhecimento do local e situação das obras inacabadas que ora estão em fase de contratação por nova licitação; e assim, insurge-se contra a resposta de Boletim de Esclarecimentos

⁴ Tribunal Pleno, TC-24640.989.24-0 e TC-24823.989.24-9, Rel. Cons. Maxwell Borges de Moura Vieira, sessão de 26/2/2025, DOE-TCESP de 21/3/2025.

de que quaisquer riscos identificados pela proponente devem ser plenamente considerados e contemplados na proposta técnica e comercial, assumindo a contratada a responsabilidade pela execução inclusive no caso de necessidade de refazimento de serviço executado na contratação anterior.

Trata a licitação, como observado pela Assessoria Técnica, de retomada do remanescente das obras de duplicação da SP-250, sendo que a contratação envolve o regime de empreitada por preço unitário, de sorte que as medições serão realizadas de acordo com os itens de serviço previstos no orçamento, efetivamente executados pela contratada.

Nesse contexto, retomo as premissas de que que a planilha orçamentária reflete um projeto básico que deve cumprir o que está disposto no inc. XXV do art. 6º da Lei 14.133/2021, e de que a alínea “f” desse inc. XXV do art. 6º diz que um dos componentes do projeto básico é o “*orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de serviços e fornecimentos propriamente avaliados*”.

Em assim sendo, é a planilha orçamentária e seu correspondente projeto básico que indicam o que será executado, de maneira que o refazimento de serviços anteriormente concluídos na execução do contrato anterior, caso não estipulados na planilha orçamentária, ensejam a observância do postulado da manutenção da equação econômica originária do contrato, e demandam a formalização de termo de aditamento.

Entretanto, por não tratar a impugnação a uma cláusula editalícia propriamente dita, mas, de uma resposta a pedidos de esclarecimentos, consigno **recomendação** ao DER para que reavalie o teor dos seus Boletins de Esclarecimentos a fim de apresentar informações claras quanto à responsabilidade e eventual tratamento no caso de identificação da necessidade de refazimento de serviços concluídos na execução do contrato anterior.

Há ainda a impugnação que suscita eventual omissão do projeto executivo quanto a uma possível erosão no km 65 que demanda previsão de ações de contenção de aterro e/ou estabilização de talude, além de realocação de poste lá existente.

Alegou o DER que as intervenções previstas neste ponto se limitam ao complemento do aterro, sem necessidade de movimentações adicionais de terra ou mudanças na configuração geotécnica local. E afirmou que o planejamento foi definido com base em estudos técnicos detalhados, que indicaram que as condições do terreno e do projeto executivo tornam desnecessária a inclusão de soluções de contenção nesse trecho específico.

Por ser questão que enseja vistoria “in loco” com análises de projetos que acarretarão dilação probatória incompatível com o rito sumaríssimo e não exauriente das cautelares em procedimentos de contratação, remanesce ela diferida para análise em rito ordinário.

Em relação à queixa contra o projeto de contenção de erosão entre o km 57+900 e o km 58+800, e contra o uso de “solo cimento” na execução dos serviços de estabilização de taludes, considero adequados os esclarecimentos do DER a esse respeito, pelo menos do que é possível em sede de rito sumário e não exauriente, os quais indicaram que: - foram realizadas vistorias técnicas detalhadas pela projetista contratada em conjunto com os técnicos do DER, durante as quais se chegou a um consenso de que a aplicação das telas não era necessária, considerando as características específicas do talude; - a aplicação da solução em solo-cimento está devidamente consistente e compatível entre todos os documentos técnicos específicos da obra de contenção e a planilha orçamentária; - sua escolha foi baseada em sua viabilidade técnica e econômica, apresentando custo reduzido em comparação com outras alternativas geotécnicas; - os ensaios geotécnicos realizados, conforme descrito no documento “RT-SP0000250-049.070-000-G13-001”, indicam que há

disponibilidade de solo A-2-4 na região, eliminando a necessidade de transporte de material por longas distâncias.

Tal deliberação não elimina, por óbvio, a apreciação de qualquer evento que surja no caso concreto, em rito ordinário.

A representante “Tumi” suscitou ainda eventuais erros na planilha ligados a divergências nas quantidades de concreto, ensaios estruturais de passarelas, divergências nos ensaios das passarelas e espessura do micro revestimento, sobre o que o DER apresentou justificativas técnicas para os tipos de concretos previstos, bem como alegou que há previsão orçamentária para realização dos ensaios mencionados e que não foi explicitada a espessura do micro revestimento na especificação técnica por estar implícita na metodologia padrão aplicada ao serviço, a qual adota a espessura mínima de 1,2 cm, resultante da aplicação de duas camadas de micro revestimento.

Em que pese o teor das queixas aqui colocadas, trata-se de aspectos que, do mesmo modo, demandam vistorias “in loco” e análises de projetos que ensejam dilação probatória incompatível com o rito sumaríssimo e não exauriente que caracteriza a cautelar em procedimento de contratação, razão pela qual devem tais aspectos remanescer diferidos para análise em rito ordinário.

No que diz respeito à alegação de que não há anotações de responsabilidade técnica dos profissionais envolvidos na elaboração do projeto executivo, considero satisfatórias as alegações de defesa do DER no sentido de que: - foi realizada a atualização do projeto executivo previamente existente, desenvolvido no âmbito do contrato nº 18.199-7, de autoria da empresa Pentágono Engenharia Ltda.; - essa etapa, até sua aprovação final, está sob a responsabilidade técnica da Diretoria de Engenharia, devidamente registrada na anotação de responsabilidade técnica (ART) vinculada ao processo de contratação; e - a ART referente ao projeto da SP-250 encontra-se regularmente

autuada no SEI nº 139.00017255/2024-95, conforme documento intitulado “*ART - DIRETOR DE ENGENHARIA*”.

De qualquer forma, consigno **recomendação** ao DER para que avalie constar do ato convocatório as anotações de responsabilidade técnica dos responsáveis pelo desenvolvimento dos projetos utilizados na licitação.

Queixa-se a representante também da exigência de seguro de risco de engenharia por se tratar de obra do remanescente, questionando não haver como providenciar seguro de parte de uma obra.

Entendo não ser procedente tal reclamação na medida em que não se trata de mera prorrogação ou renovação do edital anteriormente divulgado e do contrato anterior. Trata-se, na realidade, de nova contratação com base em valores atualizados e especificações técnica revisadas, de maneira que cabe à futura contratada providenciar o seguro de risco de engenharia para o novo objeto.

Como alegou o DER em sua defesa, a obra foi iniciada no contrato anterior, porém, com o término do seu prazo sem a conclusão da obra, restou caracterizada a inadimplência da empresa então contratada, o sinistro e a ativação e extinção do seguro-garantia que lastreou o contrato anterior.

Não obstante a alegação da representante de que nenhuma corretora fará tal espécie de seguro, não há na sua representação, ao menos aprioristicamente, sinais mais robustos dessa inviabilidade por ela suscitada.

A respeito do fato de as desapropriações estarem sob responsabilidade da parte contratante, insurge-se a representante “Tumi” contra informações que entende ser insuficientes a respeito do atual estágio dessas desapropriações.

A esse respeito, é adequado transcrever todos os esclarecimentos prestados nos autos pelo DER, conforme abaixo:

“A desapropriação de parte das áreas essenciais ao projeto encontra-se atualmente em fase judicial, com os trâmites em andamento para assegurar a obtenção da posse das áreas necessárias à execução das obras. Embora parte das áreas já esteja regularizada, ainda há áreas complementares aguardando a publicação do Decreto de Utilidade Pública (DUP).

Esse decreto é um instrumento previsto no planejamento e está em fase de elaboração, visando atender às demandas adicionais identificadas durante as análises mais recentes do projeto executivo. Apesar de tais pendências, cabe ressaltar que o DER/SP está empenhado em garantir que os processos sejam concluídos dentro do menor prazo possível, minimizando impactos no cronograma das obras.

Ademais, a responsabilidade pela regularização fundiária permanece atribuída à contratante, conforme já mencionado no Boletim de Esclarecimento nº 1. Nesse contexto, a contratada terá acesso às frentes de trabalho de maneira organizada e alinhada às liberações progressivas de área, permitindo a continuidade dos serviços de forma planejada e eficiente.

Por fim, reforça-se que a execução do contrato será ajustada de forma dinâmica, em conformidade com o progresso das desapropriações, e que eventuais limitações momentâneas serão tratadas em conjunto com a fiscalização e gestão contratual, garantindo a mitigação de quaisquer impactos financeiros ou técnicos decorrentes dessas condições.”

Ao menos numa análise sumária e eminentemente apriorística, considero satisfatórios os esclarecimentos, pois, como bem observou a Assessoria Técnica, *“no caso de eventuais atrasos, serão inevitáveis ajustes no cronograma de execução, restando preservado, em todos os casos, o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e, por conseguinte, os interesses da Contratada”*.

Isto tudo sem prejuízo de **recomendação** para que as informações prestadas às licitantes estejam sempre atualizadas, pois, do lado das empresas eventualmente interessadas no negócio, cabe a elas avaliarem os riscos da contratação ao decidirem por participar ou não do certame licitatório.

Nada há, portanto, a ser retificado quanto a esse aspecto.

Há ainda a impugnação direcionada à cláusula 9.1.16⁵ da minuta do contrato, por exigir habite-se e outros documentos não relacionados à obra em apreço como condição para o recebimento definitivo do contrato.

O DER alegou em sua defesa que: - o texto contido na minuta contratual a ser firmada inclui a exigência “se for o caso”, ou seja, apenas nos casos em que a aplicação seja pertinente ao objeto do contrato; e - adota minutas-padrão disponibilizadas pelo portal oficial do Governo do Estado de São Paulo⁶.

Trata-se, na verdade, de questão idêntica à que fora suscitada nos autos dos processos TC-024640.989.24-0 e TC-024823.989.24-9, também contra essa mesma cláusula de edital padrão do DER, de maneira que incorporo excerto de interesse daquele julgado sobre esse mesmo tema:

“A respeito da queixa contra a cláusula 8.1.15 da minuta do contrato, no sentido de condicionar o recebimento definitivo à apresentação de documentos não relacionados ao escopo da presente contratação (abertura de estrada), tais como as built, ligações definitivas de energia, água, telefone e gás, laudo de vistoria do corpo de bombeiros, dentre outros, alega o DER que consta expressamente da cláusula que ela é aplicável ‘quando for o caso’, quando pertinente ao tipo de contratação, por se tratar de cláusula decorrente do uso de edital padrão disponibilizado pelo portal oficial do Governo do Estado de São Paulo, cuja minuta só pode ser alterada em situações excepcionais, mediante justificativa técnica validada pela Procuradoria Geral do Estado.

Observo que essa prática do DER está em conformidade com o § 1º do art. 25 da Lei 14.133/2021, o qual prevê que, sempre que o objeto permitir, a Administração adotará minutas padronizadas de edital e de contrato com cláusulas uniformes.

E nesse contexto, há de se ponderar que a cláusula 8.1.15 da minuta do contrato dispõe ao contratado que ‘providencie a seguinte documentação como condição indispensável para o recebimento definitivo de objeto concernente à última e/ou única medição, quando for o caso’ (sublinhado acrescido); ou seja, o texto da cláusula está a

⁵ “9.1.16. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentação como condição indispensável para o recebimento definitivo de objeto concernente à última e/ou única medição, for o caso: • “as built”, elaborado pelo responsável por sua execução; • comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone e gás; • laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o serviço; • “habite-se”, emitida pelo Município; e • certidão negativa de débitos previdenciários específica para o registro junto ao Cartório de Registro de Imóveis;”.

⁶ Mencionado o endereço <https://compras.sp.gov.br/agente-publico/toolkits-documentos-padronizados/>.

condicionar sua aplicação à pertinência do objeto, com a expressão ‘quando for o caso’, o que me parece ser inteligível e não demandar determinação para sua retificação.”

(Tribunal Pleno, TC-24640.989.24-0 e TC-24823.989.24-9, Rel. Cons. Maxwell Borges de Moura Vieira, sessão de 26/2/2025, DOE-TCESP de 21/3/2025)

É improcedente, pois, tal impugnação.

Não obstante, neste caso específico consigno **recomendação** ao DER para que corrija o texto da cláusula 9.1.16 da minuta do edital onde aparece a expressão “for o caso”⁷, a fim de que lá passe a constar “quando for o caso” ou “se for o caso”, já que me parece ter ocorrido um erro de digitação.

Outro ponto que fora contestado pela representante “Tumi” diz respeito ao fato de a planilha orçamentária não contemplar a remuneração pelas obrigações da cláusula décima da minuta do contrato quanto ao manejo e disposição ambientalmente adequada dos resíduos gerados⁸.

A esse respeito, adoto como razão de decidir a análise da Assessoria Técnica que aqui incorporo,

“A análise do Edital, principalmente dos elementos que caracterizam e detalham o objeto pretendido (Anexo I – Termo de Referência; Apêndice 1 – Estudo Técnico Preliminar ETP; Anexo I.1 – Projetos e Anexo VI – Planilha Orçamentária), mostra que não há qualquer

⁷ “9.1.16. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentação como condição indispensável para o recebimento definitivo de objeto concernente à última e/ou única medição, for o caso: [...]” (sublinhado acrescido).

⁸ “10.1.42. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, nos seguintes termos: 10.1.42.1. O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil, conforme o caso. 10.1.42.2. Nos termos dos artigos 3º e 10º da Resolução CONAMA nº 307, de 05/07/2002, o Contratado deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos: 10.1.42.2.1. resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos classe A de preservação de material para usos futuros. 10.1.42.2.2. resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura. 10.1.42.2.3. resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas. 10.1.42.2.4. resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser armazenados, transportados, e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas. 10.1.42.3. Em nenhuma hipótese o Contratado poderá dispor os resíduos originários da contratação em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de bota fora, encostas, corpos d’água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas. 10.1.42.4. Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil, conforme o caso, o Contratado comprovará, sob pena de multa, que todos os resíduos removidos estão acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR nos. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.”

informação que os locais de destinação dos resíduos serão definidos após a contratação junto as prefeituras municipais envolvidas.

Observamos que a Planilha Orçamentária previu a realização de diversos serviços de demolição (concreto, alvenaria, guarda-corpo, pavimento flexível, etc.), execução de serviços de limpeza de bueiros e galerias, bem como carga e transporte de material limpeza e espalhamento, regularização e compactação de material em bota-fora.

Destacamos que o item 22.02.09 (Espalhamento, Regularização e Compactação de Material em Bota-Fora) contraria o item 10.1.42.3 da Cláusula Décima da Minuta de Contrato que expressamente proíbe a disposição dos resíduos originários da contratação em 'bota-fora'.

Esta Assessoria Técnica considera que o objeto incluiu diversas atividades geradoras de resíduos, predominantemente resíduos da construção civil (RCC), mas que não há na planilha orçamentária os correspondentes itens relativos a gestão e disposição ambientalmente adequada dos resíduos que serão gerados, apesar da Minuta de Contrato indicar que tais atividades serão de responsabilidade da futura contratada.

Entendemos que as atividades de gestão de resíduos, incluindo a destinação ambientalmente adequada e o reaproveitamento dos resíduos gerados na obra de duplicação da rodovia SP250, devem constar da Planilha Orçamentária de forma a permitir a devida remuneração quando da execução da atividade pela vencedora da licitação."

Trata-se, portanto, de tema com impacto na mensuração de custos com potencial para influenciar na formulação de propostas, de sorte que, como já fora decidido em questão similar tratada nos processos TC-024640.989.24-0 e TC-024823.989.24-9⁹, deverá ser retificada a planilha orçamentária para o fim de que passe a contemplar as atividades relativas ao manejo e disposição ambientalmente adequada dos resíduos gerados.

Outro fator de relevância na formulação de propostas está no ponto suscitado pela representante "Tumi" de que há interferências da concessão dos serviços públicos de ampliação, operação, conservação, manutenção e realização dos investimentos necessários para a exploração do Sistema Rodoviário do Lote Rota Sorocabana, por meio da Concorrência Internacional nº

⁹ Tribunal Pleno, TC-24640.989.24-0 e TC-24823.989.24-9, Rel. Cons. Maxwell Borges de Moura Vieira, sessão de 26/2/2025, DOE-TCESP de 21/3/2025.

01/2024 da ARTESP, pois o escopo do projeto da Concessão engloba o trecho da SP-250 cujos serviços estão previstos na presente Concorrência nº 90.021/2024 do DER.

No correspondente site oficial da internet¹⁰ é possível verificar que a licitante CCR S.A. foi declarada vencedora do sistema rodoviário denominado Rota Sorocabana em 2/12/2024, com a adjudicação e homologação do procedimento.

As alegações do DER são no sentido de que : - o contrato de concessão da Rota Sorocabana encontra-se em andamento, de maneira que a o próprio DER disponibilizará à concessionária vencedora todos os projetos executivos preexistentes, para que possam ser utilizados na gestão e operação da rodovia; - a ARTESP, ao elaborar a minuta do contrato de concessão e seus anexos, atribuiu à futura concessionária a responsabilidade pela conclusão dos serviços remanescentes, garantindo que a concessionária tenha a prerrogativa de utilizar o projeto executivo atualizado pelo DER; e - qualquer ajuste necessário para a execução das responsabilidades compartilhadas será tratado e formalizado no contrato do convênio entre as partes, resguardando os interesses do Estado e da concessionária.

A partir de tais alegações, é possível inferir que o DER tem ciência de possível conflito entre o presente objeto e o objeto do aludido contrato de concessão. No entanto, a dilação probatória necessária para aferir os projetos de ambas as contratações, um a um, à busca de eventual conflito, por certo extrapolará o rito sumaríssimo e excepcional da cautelar em procedimento de contratação.

De tal sorte, consigno **forte recomendação** ao DER para que proceda a uma análise e revisão do objeto da presente contratação a fim de

¹⁰ <https://www.parcerias.sp.gov.br/Parcerias/Documento/Download?codigo=34506>, consulta em 28/3/2025 às 14h33m.

evitar a atribuição de serviços e atividades em duplicidade com o contrato de concessão, já que tal questão remanescerá diferida para o rito ordinário.

Prosseguindo, queixa-se a Representante “Tumi” de que as cláusulas de qualificação econômica do item 3 do Anexo II não explicitam como se dará a aferição do patrimônio líquido mínimo e dos índices de liquidez e de endividamento na hipótese da participação de consórcios.

No que diz respeito ao patrimônio líquido mínimo, entendo que o ponto está solvido pelo item 8.1.3, “a”, do edital padrão¹¹, ao dispor que será admitido o somatório dos valores de cada consorciado com acréscimo de 30% para o consórcio em relação ao valor exigido dos licitantes individuais, o que me parece estar em conformidade com o art. 15, III e § 1º, da Lei 14.133/2021.

Não há, portanto, nada a ser retificado quanto à combinação do item 8.1.3, “a”, do edital, com o item 3, b.5, do Anexo II.

Já em relação à aferição dos índices mínimos de liquidez geral e corrente de 1,50, e do índice máximo de endividamento de 0,40, o edital não traz qualquer definição.

Em suas justificativas, o DER alegou que, na hipótese de consórcio, esses índices de liquidez e de endividamento serão calculados considerando a soma dos correspondentes valores contábeis das empresas participantes (ativos e passivos), conforme o Parecer CJ/DER nº 711/2024.

Não obstante o alegado pelo DER, é procedente a impugnação da empresa representante, já que se trata de regulamento sobre tema sensível e,

¹¹ “8.1.3. Na participação de pessoas jurídicas em consórcio nos termos do item 3, para efeito de habilitação técnica, exigida na documentação que integra este Edital como Anexo I – Termo de Referência e Anexo II – Condições de Habilitação, será admitido o somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, exigida na documentação que integra este Edital como Anexo II e II.1, será admitido o somatório dos valores de cada consorciado.

a) Na hipótese de admissão da participação de pessoas jurídicas em consórcio e exigência de requisito de habilitação econômico-financeira de que trata o subitem anterior, se o consórcio não for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte, haverá um acréscimo de 30% (trinta por cento) para o consórcio em relação ao valor exigido dos licitantes individuais para habilitação econômico-financeira.”

portanto, relevante ao regramento de qualificação econômica, razão pela qual deverá o DER retificar o item 3 do Anexo II para o fim de nele passar a constar a divulgação da forma como serão aferidos os índices de liquidez e de endividamento na hipótese de consórcios.

E em que pese decisão similar dos processos TC-024640.989.24-0 e TC-024823.989.24-9¹² tenha sido prolatada “*sem adentrar no mérito da adequação desse método de cálculo de índices contábeis de consórcios*”, neste caso tal tema merece tratamento diante do suscitado pela Assessoria Técnica, ainda que o seja em sede de recomendação, por não ter sido questão submetida ao contraditório.

E é assim que consigno **recomendação** ao DER para que, ao inserir tal informação no item 3 do Anexo II, observe os precedentes deste Tribunal pelos quais a apresentação de índices contábeis deve ser feita, no caso de empresas reunidas em consórcio, de maneira individualizada por cada empresa. Vide trecho de interesse abaixo, extraído do processo TC-5916.989.21-3:

“Sobre tal ponto, com exceção da d. PFE, a instrução foi unânime em confirmar a impressão inicial que registrei no despacho de recebimento da matéria sob o rito sumaríssimo, ocasião em que mencionei trecho de orientação que já havia externado em despacho proferido no TC-019530.989.16-9, pareceres que acolho nesta oportunidade.

Assim concluo porque, a despeito da matéria já ter sido objeto de discussões neste Plenário, atualmente encontra-se sedimentada a orientação de que a aferição da capacidade econômico-financeira de interessadas por meio da apresentação de índices contábeis deve ser feita, no caso de empresas reunidas em consórcio, de maneira individualizada por cada empresa.

Para ilustrar o tema, vale a pena trazer a este voto as eficientes ponderações da área técnica de economia:

9. Entendemos, também, que no caso concreto, em que se prevê a participação de até três empresas no consórcio, por conta de o objeto contemplar três atividades distintas e igualmente relevantes, não faz qualquer sentido permitir que uma empresa sem boa situação

¹² Tribunal Pleno, TC-24640.989.24-0 e TC-24823.989.24-9, Rel. Cons. Maxwell Borges de Moura Vieira, sessão de 26/2/2025, DOE-TCESP de 21/3/2025.

financeira possa participar, em conjunto com outras em situação mais favorável, tendo em vista a possibilidade de prejuízo a uma parte relevante do objeto, caso aquela empresa venha a enfrentar problemas financeiros. Tal situação, aliás, depõe contra a própria argumentação da Representada.

[...]

11. Como se vê no exemplo, o 'critério objetivo' formulado no edital não permite a correta verificação da situação financeira das consorciadas e ainda permite que elas manobrem o percentual da respectiva participação, de modo a acolher no agrupamento empresa que não esteja com boa saúde financeira, confirmando a validade da jurisprudência citada pelo Eminent Relator."

(Tribunal Pleno, TC-5916.989.21-3, Rel. Cons. Renato Martins Costa, sessão de 31/3/2021, DOE de 26/5/2021)

De fato, o somatório dos valores de cada consorciados de que trata o inc. III do art. 15 da Lei 14.133/2021 diz respeito a valores absolutos, como do patrimônio líquido ou do capital social, não havendo como transportar tal lógica a índices contábeis sem produzir algum nível de distorção. Como observado pela Chefia da Assessoria Técnica: *"a distinção entre índices e valores [no § 5º do art. 69 da Lei 14.133/2021] é racionalmente justificada pela natureza desses indicadores. Valores, como o patrimônio líquido, representam grandezas absolutas e sua soma reflete a capacidade financeira agregada do consórcio. Índices, por sua vez, representam relações entre grandezas (ex: ativo circulante/passivo circulante). Em outras palavras, o valor pode ser um componente de um índice, enquanto o índice é uma construção que agrega diversos valores. O preço de uma ação, por exemplo, é um valor; já o IBOVESPA, que agrega o valor de diversas ações, é um índice. Portanto, quando redigiu o inciso III do artigo 15 da Lei nº 14.133/2021 dispondo que, para a habilitação econômico-financeira de consórcios, deve ser considerado o 'somatório dos valores de cada consorciado', o legislador parece ter omitido intencionalmente o termo 'índices', ao que considero indevida a interpretação extensiva – na verdade, distorcida – dessa regra, com a alegação de que se refere à soma dos valores constantes da documentação contábil que integram os cálculos dos índices econômicos requeridos para fins de habilitação, ainda que essa tese seja defendida por doutrinadores renomados como Marçal Justen Filho¹³."*

É bem verdade que a Procuradoria da Fazenda do Estado fez menção a trecho de interesse extraído de pg. 426 do Manual de Licitações e

¹³ Justen Filho, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratações administrativas (Portuguese Edition) (p. 301 e ss.). Thomson Reuters Revista dos Tribunais. Edição do Kindle.

Contratos do Tribunal de Contas da União¹⁴: *“Para a habilitação econômico-financeira, é permitido que o cálculo dos indicadores seja realizado a partir do somatório dos valores constantes das contas contábeis de cada consorciado (não é permitido o somatório de índices)”*. Não obstante, ainda assim, permaneço alinhado ao precedente deste Tribunal Pleno já mencionado no processo TC-5916.989.21-3, bem como à reflexão da Chefia da Assessoria Técnica sobre o tema.

Ainda sobre os requisitos de qualificação econômica, em que pese não ter sido objeto de impugnação específica, há de ser consignada recomendação direcionada às alíneas “a” e “a.2” do item 3 do Anexo II, já que o aspecto ligado à certidão negativa de recuperação judicial ou extrajudicial com plano de recuperação judicial ou extrajudicial não foi submetida ao contraditório.

Em assim sendo, consigno **recomendação** ao DER para que revise e adapte as cláusulas das alíneas “a” e “a.2” do item 3 do Anexo II ao recente entendimento firmado por este Tribunal Pleno a respeito desse tema, a exemplo do processo TC-24708.989.24-9, cujo trecho de interesse abaixo transcrevo:

“Em procedimentos licitatórios regidos pela Lei Federal nº 14.133/21, não se admite a exigência de Certidão negativa de recuperação judicial ou extrajudicial e de Plano de Recuperação acolhido ou homologado como requisito de qualificação econômico-financeira, dada a falta de amparo na norma do artigo 69, inciso II da Lei 14.133/21,”

(Tribunal Pleno, TC-24708.989.24-9, Rel. Cons. Dimas Ramalho, sessão de 26/2/2025, DOE de 14/3/2025)

Aliás, considerando o número relevante de recomendações e de questões alçadas ao rito ordinário em face da necessária dilação probatória, é necessário que os presentes autos tramitem pela Diretoria de Fiscalização competente para que proceda às anotações tendentes a selecionar o futuro

¹⁴ 5ª edição, versão 2.0, atualizado em 29/8/2024, obtido em [Licitacoes-e-Contratos-Orientacoes-e-Jurisprudencia-do-TCU-5a-Edicao-29-08-2024.pdf](#), consulta em 31/3/2025 às 14h35m.

ajuste que venha a ser celebrado para instrução em autos próprios de termo contratual e de seu correspondente acompanhamento de execução contratual.

Ante o exposto, e sem prejuízo das recomendações aqui consignadas, voto pela **procedência parcial** das representações, com **determinação** ao **Departamento de Estradas de Rodagem – DER** para que proceda à retificação:

(i) na cláusula 8.1.1 da minuta do contrato, para uniformizar a data base lá consignada com a data base atualizada da planilha orçamentária;

(ii) no item 10.2 do Termo de Referência, a fim de ser fixado critério claro para o início da contagem da periodicidade anual de reajuste;

(iii) na planilha orçamentária, para o fim de que passe a contemplar as atividades relativas ao manejo e disposição ambientalmente adequada dos resíduos gerados;

(iv) no item 3 do Anexo II, para o fim de nele passar a constar a divulgação da forma como serão aferidos os índices de liquidez e de endividamento na hipótese de empresas reunidas em consórcio.

A Administração deverá republicar o edital retificado e reabrir o prazo para oferecimento das propostas nos termos do art. 55, § 1º, da Lei 14.133/2021, cessando-se desde já os efeitos da medida cautelar inicialmente decretada.

Acolhido este entendimento pelo e. Plenário, deverá ser intimado o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo – DER, na forma regimental, bem como devem os autos tramitar pela Diretoria de Fiscalização competente para que proceda às anotações tendentes a selecionar o futuro ajuste que venha a ser celebrado para instrução em autos próprios de termo contratual e de seu correspondente acompanhamento de execução contratual.